

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5002295-85.2025.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: CAROLINA ROMAO CAMARGO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FIES. LEI 14.375/2022. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS INADIMPLENTES. PARTE AUTORA NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE LEGAL. AUSÊNCIA DO *FUMUS BONI IURIS*. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. LIMINAR INDEFERIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de março de 2025.

5002295-85.2025.4.02.5001

500003626709 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5002295-85.2025.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: CAROLINA ROMAO CAMARGO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida de Cautelar interposto pela parte autora, em face da decisão do Juízo de origem, que negou seu pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (evento 4, DESPADEC1):

"Trata-se de ação ajuizada por CAROLINA ROMÃO CAMARGO em face do(a) UNIÃO FEDERAL E OUTROS.

O art. 334 do CPC/2015 prevê a realização de audiência de conciliação ou de mediação, a fim de que as partes promovam a autocomposição dos interesses em conflito.

Objetivando atender ao princípio processual da razoável duração do processo, deixo de designar a audiência de conciliação nestes autos sem prejuízo de que a parte ré, no prazo de resposta da ação, ofereça proposta de acordo, medida salutar à redução da excessiva judicialização dos conflitos de interesses, da quantidade de recursos e de execuções de sentenças.

A parte autora pede, em caráter incidente, a antecipação dos efeitos da tutela, baseada na urgência.

Aduz que possui um saldo devedor decorrente de financiamento estudantil, estando com o pagamento das parcelas em dia. Todavia, pretende lhe seja aplicado, de forma analógica, o desconto previsto na lei 14.375/22, em favor dos inadimplentes.

Pretende, em sede de tutela de urgência, seja determinada a suspensão do débito.

A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe (CPC/2015, art. 300, caput), além de expresso requerimento: a) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; b) a probabilidade do direito; c) a reversibilidade dos efeitos do provimento antecipatório.

Neste limiar do processo, antes de ouvir a parte ré ou de produzir outras provas, não há elementos que permitam concluir pela presença dos requisitos da antecipação dos efeitos da tutela.

*Do exposto, **INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA**, sem prejuízo de que, com o avançar da instrução, a questão seja reexaminada."*

Pretende, liminarmente, a suspensão da cobranças das parcelas mensais de R\$59,11.

Liminar indeferida no Evento 4.

É o relatório.

VOTO

Narra a parte autora que assinou o contrato do **FIES** em 2014 (evento 1, COMP6), tendo a fase de amortização iniciado em 10/06/2019 (evento 1, COMP7).

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
=====
Nome                                CAROLINA ROMAO CAMARGO
Operação                            29411094
Dia o débito                        10
Data da contratação                 05.03.2014
Valor do crédito global             24.088,00
Valor do saldo devedor              4.562,81
Fase                                Fase de Amortizacao
Início da fase                      10.06.2019
Fim da fase                         10.06.2032
Duração fase                        156
Lançamentos em Ser                  90
=====

Lanç.Data      Valor    Cap.    Juros    Enc.
1   11.12.2024   59,11   44,02   13,93   1,16
2   20.12.2024    0,01    0,00    0,00    0,01
```

Entretanto, diante das dificuldades financeiras e da pandemia, não consegue arcar com o pagamento das parcelas.

Informa que, atualmente, o saldo devedor é de R\$ 4.562,81, razão pela qual requer a aplicação do desconto de 77% e posteriormente de 12%.

3. Requer o recebimento do desconto retroativo de 77% no valor de **(R\$ 819,26)**;

4. A aplicação analógica e a interpretação extensiva do desconto de 77% aos adimplentes, para consequente alteração no valor do saldo devedor atualizado para **(R\$ 1.049,45 - planilha de cálculos anexa)**, nos termos do art 5º e 6º da Constituição Federal de 1988 c/c o inciso I,II e IV, do art. 1º e o inciso I, § 2º, do art. 5º da Lei 14.375/2022 c/c o inciso VII, do § 4º do art. 5º-A, da Lei 10.260/2001, e dos demais princípios, como o da quebra da confiança, da solidariedade, relativização da *pacta sunt servanda* e da função social do contrato;

5. Posteriormente, a aplicação do desconto de 12%, para consequente aplicação do saldo devedor remanescente de **(R\$ 923,51 - conforme consta na planilha de cálculos anexa)** a ser dividido em 90 parcelas de **(R\$ 10,26)**, com redução de 100% (cem por cento) de juros e multas, conforme § 5º, do art. 5º, da Lei 14.375/2022 e as alíneas “a” e “b”, do inciso V, art. 5º-A da Lei 10.260/2001;

Pois bem.

A MP nº 1090/2021 alterou a Lei nº 10.260/01 e posteriormente foi convertida, com revogação de alguns dispositivos, na Lei nº 14.375/2022.

Constatado da exposição de motivos da MP nº 1060 de 20/12/2021, que seu objetivo foi possibilitar a renegociação com os contratos que estavam até então inadimplentes, considerando os efeitos da pandemia. Destaco:

"O referido normativo legal oportuniza aos estudantes que tenham formalizado a contratação do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies até o 2º semestre de 2017, e que estejam com débitos vencidos e não pagos até a publicação desta Medida, a realização de renegociação de dívidas por meio da adesão à transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos do Fies. A alteração legislativa compõe uma série de benefícios com motivação específica a fim de reduzir os índices de inadimplência do Programa e combater os efeitos devastadores da pandemia da Covid19.

2. O Fies possui 2,4 milhões de contratos formalizados até 2017, somando um saldo devedor total de R\$ 106,9 bilhões nos agentes financeiros (Caixa e Banco do Brasil). Desses, temos mais de 1 milhão de estudantes financiados inadimplentes, representando uma taxa de inadimplência de 48,8% (mais de noventa dias de atraso na fase de amortização), somando R\$ 7,3 bilhões em prestações não pagas pelos financiados.

3. Destaca-se o parcelamento das dívidas em até 150 (cento e cinquenta) meses, com redução de 100% dos encargos moratórios e concessão de 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que realizar a quitação integral da dívida.

4. No caso de estudantes com mais de um ano de atraso, em que a recuperabilidade é muito menor, prevê-se o desconto de 92% da dívida consolidada para os estudantes que estão no Cadastro Único ou foram beneficiários do auxílio emergencial e de 86,5% para os demais estudantes.

5. Ademais, será permitida a utilização do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento do Fies, inclusive na hipótese do parcelamento. Há também uma melhor definição sobre a cobrança judicial dos débitos do Fies, de forma a respeitar os critérios de racionalidade, economicidade e eficiência, para não onerar sobremaneira o Poder Judiciário, devendo as dívidas do Fies somente serem judicializadas com razoável certeza de recuperabilidade. 6. Com essa proposta, as renegociações de dívidas do Fundo terão duração a longo prazo, de modo a respeitar e estar disponível quando os estudantes financiados tiverem recursos suficientes para realizarem o acordo e proporcionar a retomada da atividade econômica, do emprego e da renda familiar."

.....

"9. Como exposto acima, e tendo em vista a sustentabilidade do Fies e a necessidade de retomada econômica dos estudantes contemplados pelo financiamento e que estavam inadimplentes com o Programa, resta imprescindível a alteração dos termos constantes da Lei nº 10.260, de 2001, e da Lei nº 12.087, de 2009."

Registro que a menção aos contratos celebrados até o 2º semestre de 2017, considerando que a MP foi editada em dezembro de 2021, tinha como finalidade atingir os contratos que estavam na fase de amortização ou final de carência considerando os cursos de menor duração - 4 anos - ou seja, em plena pandemia.

Outrossim, tendo em vista que se trata de fundo público para cumprimento de política social, cuja sustentabilidade é importante, não vislumbro espaço, ainda mais nesta fase processual, para ampliar a hipótese excepcional e vinculada para concessão da renegociação com condições especiais aos que não se inserem no campo de aplicação da mesma.

No caso concreto, em juízo perfunctório, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados, uma vez que o caso nitidamente necessita aguardar a instrução processual, com manifestação da parte ré e posterior análise do conjunto probatório.

Em sede de cognição sumária não foi possível verificar a probabilidade do direito, de modo a sustentar o requerimento de tutela de urgência. Ademais, o perigo de dano em se aguardar a natural marcha processual não restou demonstrado.

Não comprova a parte autora que corre risco de danos irreparáveis pela demora (urgência). Entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam o *periculum in mora* exigido para concessão do provimento antecipatório.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO** por **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO**. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem.